

مستشار شرعي وقانوني

المسميات المكافئة

مستشار شرعي، مستشار قانوني، باحث قانوني، أخصائي قانوني للشرعية، أخصائي قانوني، محلل دعم قانوني، مستشار شرعي، مستشار قانوني، باحث قانوني، أخصائي قانوني للشرعية، أخصائي قانوني، محلل دعم قانوني

التصنيف الوطني SSC

- المجموعة الرئيسية: 2 - المختصون والمهنيون
- المجموعة الفرعية: 26 - المختصون في القانون والاجتماع والثقافة والدين
- المجموعة الرئيسية الدقيقة: 261 - المختصون القانونيون
- المجموعة الثانوية: 2619 - المختصون القانونيون غير المصنفين في مكان آخر

طبيعة العمل

المستشار الشرعي والقانوني هو الجسر المهني بين منظومتين معياريتين: الفقه الإسلامي والنظام القانوني الوضعي، يُقدّم للجهة التي يعمل بها رأياً مزدوجاً في المسائل المالية والتعاقدية يضمن توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وامثالها للأنظمة والتشريعات المرعية في المملكة العربية السعودية في آن واحد. لا يُفتي فحسب — بل يُترجم الحكم الشرعي إلى آلية تطبيقية قابلة للتنفيذ المؤسسي، ولا يُحلّل النظام فحسب — بل يربطه بالمرجعية الشرعية التي تُضفي عليه المشروعية في السياق الإسلامي. يعمل في ثلاثة سياقات رئيسية: الجهات الحكومية والتشريعية التي تصيغ الأنظمة وفق مرجعية الفقه الإسلامي، والمؤسسات المالية الإسلامية التي تُلزمها متطلبات البنك المركزي — ساما بوجود رقابة شرعية مستقلة، والشركات ومكاتب المحاماة التي تحتاج دعماً شرعياً لعقودها ومعاملاتها. القيمة الجوهرية التي يُقدّمها: يحوّل المعاملة التجارية من صورة مجردة إلى منتج شرعي قانوني متكامل يصمد أمام الفحص الديني والتنظيمي معاً.

المهام الرئيسية

- إعداد الفتاوى والآراء الشرعية في المسائل المالية والتعاقدية وصياغتها بلغة مؤسسية قابلة للتنفيذ
- مراجعة العقود والمنتجات المالية للتحقق من توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وخلوّها من المحظورات
- إعداد المذكرات القانونية الجامعة بين الحكم الشرعي والنظام الوضعي لدعم الإدارة في قراراتها
- متابعة التشريعات والأنظمة الجديدة وتقييم أثرها الشرعي والقانوني على الجهة وعلى مشاريعها وعقودها
- تقديم الدعم الشرعي والقانوني في صياغة اللوائح والسياسات الداخلية وضمان توافقها مع الإطار التنظيمي

المرتبة والراتب

القطاع الحكومي — الوزارات والهيئات:

- مستشار شرعي وقانوني مبتدئ (مرتبة 7-8): نحو 8,000 - 12,000 ريال شهرياً تقريباً بما يشمل البدلات الأساسية.
- مستشار أول (مرتبة 9-10): نحو 12,000 - 16,000 ريال شهرياً تقريباً مع الأقدمية والتخصّص.
- رئيس قسم الشؤون الشرعية والقانونية (مرتبة 11-12): نحو 16,000 - 22,000 ريال شهرياً تقريباً.

القطاع شبه الحكومي والخاص — المصارف والمؤسسات المالية:

- مستشار شرعي وقانوني مبتدئ: نحو 10,000 - 15,000 ريال شهرياً تقريباً في المصارف الإسلامية والمؤسسات الكبرى.
- مستشار أول: نحو 15,000 - 25,000 ريال شهرياً تقريباً مع شهادة CSAA أو خبرة موثقة في المالية الإسلامية.
- مدير الشؤون الشرعية والقانونية: من 25,000 ريال شهرياً فأعلى تقريباً في كبرى المصارف وشركات التأمين التكافلي.

المزايا الوظيفية

القطاع الحكومي – الوزارات والهيئات التنظيمية

- الاستقرار الوظيفي الكامل مع مزايا التقاعد الحكومي ومعادلة المرتبة وبدلات الطبيعة الخاصة المرتبطة بالعمل الاستشاري الشرعي.
- التعرض لمسائل شرعية وقانونية متنوعة في بيئة تشريعية عالية المستوى يبني عمقاً مزدوجاً نادر المثل في الاستشارة.
- إمكانية الانتقال إلى مناصب إشرافية في الشؤون الشرعية أو هيئة الخبراء بمجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للقضاء.

القطاع شبه الحكومي – المصارف الإسلامية والمؤسسات الكبرى

- رواتب تنافسية مقرونة بمزايا تأمينية وحوافز أداء وبيئة مؤسسية منظمة في أكبر المصارف الإسلامية الوطنية.
- الانفتاح على منتجات التمويل الإسلامي المعقدة كالصكوك والمرابحة والإجارة يُعَمِّق الخبرة ويرفع القيمة السوقية.
- الطلب المتصاعد على الكفاءات الشرعية المزدوجة في ظل نمو القطاع المالي الإسلامي السعودي وفق رؤية 2030.

القطاع الخاص – مكاتب المحاماة والشركات

- رواتب مرتفعة في مكاتب المحاماة الدولية التي تعمل على صفقات إسلامية ضخمة مقرونة بحوافز أداء وتعرض لقضايا متنوعة.
- بناء سمعة مهنية مستقلة من خلال تنوع العملاء والقطاعات يفتح أبواباً للاستشارة الكبرى على المدى البعيد.

الشروط والمؤهلات

- **الشروط العامة:** الجنسية السعودية، الأهلية الكاملة، حسن السيرة والسلوك، عدم الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- **شروط المؤهل:** شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو الأنظمة (الحقوق) أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم؛ تُعطي كثير من المؤسسات المالية الإسلامية الأولوية لمن يجمع بين الشهادتين أو يحمل تخصصاً مزدوجاً في الشريعة والأنظمة.
- **متطلب العمر:** لا يوجد متطلب عمر محدد لهذه المهنة.
- **الشروط الإضافية:** تشترط بعض المؤسسات المالية الإسلامية الحصول على شهادة CSAA أو ما يعادلها من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI للقيّد في هيئات الرقابة الشرعية؛ وتُفَضَّل معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة.

متطلبات التقييم والتهئية المهنية

الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية

- **قبل التعيين:** اجتياز اختبار القدرة المعرفية والمقابلة الشخصية أمام لجنة التوظيف، مع تقييم الكفاءة في الاستنباط الفقهي وتحليل الأنظمة وصياغة المذكرات.
- **بعد التعيين:** تأهيل ميداني في الشؤون الشرعية والقانونية بإشراف رئيس القسم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل التعامل المستقل مع الملفات ذات الأثر التشريعي.

المؤسسات المالية الإسلامية شبه الحكومية والخاصة

- **التأهيل:** يخضع المعيّن حديثاً لمرحلة تأهيل داخلية تشمل التعرف على منتجات المؤسسة وعقودها الشرعية ومعايير هيئة AAOIFI ومتطلبات ساما في الرقابة الشرعية — المدة تتفاوت بين شهر وثلاثة أشهر حسب الجهة.

الخبرات المطلوبة

الجهات الحكومية والتشريعية: لا تُشترط خبرة وظيفية سابقة للتعيين الابتدائي في مرتبة 7؛ المطلوب إلمام معقّد بأصول الفقه الإسلامي وأحكام المعاملات وأنظمة المملكة الرئيسية، مع قدرة تطبيقية على صياغة الرأي الشرعي في قالب مؤسسي منهجي. الخبرة الجوهرية تتراكم من تنوع المسائل المطروحة في بيئة تشريعية عالية المستوى.

المؤسسات المالية الإسلامية والقطاع الخاص: تشترط معظم المصارف ومكاتب الاستشارات خبرة لا تقل عن سنة إلى ثلاث سنوات في الشؤون الشرعية أو القانونية؛ ويُقدّم على غيره من حصل على شهادة CSAA أو أمضى فترة في هيئة رقابة شرعية أو في إدارة قانونية بمؤسسة مالية إسلامية. الخبرة في صياغة عقود التمويل الإسلامي وإعداد مذكرات الفتاوى المؤسسية تُسرّع الترقّي بشكل ملموس.

برامج التأهيل المعتمدة

- برنامج المستشار الشرعي المعتمد - معهد الإدارة العامة: يُؤهل على منهجية إعداد الفتاوى الشرعية المؤسسية وكتابة المذكرات الجامعة بين الفقه والأنظمة، ويسد فجوة التطبيق لدى خريجي الشريعة والأنظمة معًا.
- برنامج التمويل الإسلامي والرقابة الشرعية - الهيئة السعودية للمحامين: يُعمّق الكفاءة التطبيقية في الاستشارة الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية ومتطلبات ساما، ويُتيح شبكة مهنية مع المستشارين الشرعيين في المصارف والهيئات.
- ماجستير الشريعة والقانون - جامعة الملك عبد العزيز: يُطوّر الإمام المتكامل بالفقه الإسلامي والأنظمة الوضعية السعودية في آنٍ واحد، مما يرفع التنافسية في المناصب الاستشارية العليا وهيئات الرقابة الشرعية.

المهارات المطلوبة

- الاستنباط الفقهي التطبيقي: لإصدار فتاوى شرعية معاصرة في مسائل المعاملات المالية والتعاقدية المستجدة.
- مراجعة العقود الشرعية: للتحقق من خلوّ المنتجات المالية والمعاملات التجارية من الربا والغرر والمحظورات.
- تحليل التشريعات الوضعية: لضمان التكامل بين الحكم الشرعي والنظام القانوني المعمول به في المملكة.
- إعداد المذكرات المزدوجة: لتوثيق الرأي الشرعي والقانوني في وثيقة واحدة منهجية قابلة للتطبيق.
- التواصل المؤسسي الشرعي: لشرح الأحكام الشرعية للإدارة والعملاء بلغة تجارية واضحة وعملية.

الدورات الداعمة

- دورة مكافحة غسل الأموال: لضبط التوافق الشرعي المالي.
- دورة الجرائم الإلكترونية وحماية المعلومات: لتقييم المخاطر القانونية الرقمية.
- دورة مهارات التحقيق والاستجواب الفعّال: لتقصي الوقائع في الملفات الشرعية.
- دورة التفاوض الناجح وإدارة الخلافات: لإدارة التسويات الشرعية التعاقدية.
- دورة التحكيم الدولي في النزاعات: لفهم تسوية النزاعات الإسلامية.

جهات التوظيف وطرق التقديم

القطاع الحكومي (مستشار شرعي، باحث قانوني، أخصائي قانوني للشريعة)

- الجهات التشريعية والاستشارية العليا التي تُعد الأنظمة وفق المرجعية الشرعية وتُقدّم الرأي القانوني للحكومة (مثل: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وزارة العدل، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد): التقديم عبر منصة جدارة عند فتح شواغر الشؤون الشرعية والبحث القانوني.
- الهيئات التنظيمية التي تُشرف على القطاع المالي والتجاري وتحتاج مراجعة شرعية لأطرها التنظيمية (مثل: البنك المركزي السعودي — ساما، هيئة السوق المالية، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية لكل هيئة أو منصة جدارة عند طرح شواغر الشؤون القانونية والشرعية.
- الجهات الحكومية ذات الطابع الاستثماري والتنموي التي تُبرم عقوداً ضخمة تحتاج مراجعة شرعية وقانونية متكاملة (مثل: صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية العقارية، صندوق تنمية الموارد البشرية): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو منصة جدارة عند فتح الشواغر.

القطاع شبه الحكومي (مستشار شرعي، أخصائي قانوني للشريعة، أخصائي قانوني)

- المصارف الإسلامية الوطنية الكبرى التي تُلزمها ساما بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وإدارة شرعية تشغيلية فاعلة (مثل: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك البلاد، بنك الجزيرة): التقديم عبر صفحة Careers لكل مصرف أو LinkedIn بمسميات «Sharia Advisor» و«Islamic Finance Specialist».
- شركات التأمين التكافلي الكبرى التي تحتاج مراجعة شرعية مستمرة لمنتجاتها وعقودها وفق متطلبات ساما لهيئات الرقابة الشرعية (مثل: تعاونية للتأمين، الراجحي تكافل، الاتحاد للتكافل): التقديم عبر بوابات التوظيف الرسمية أو LinkedIn بمسمى «Sharia Compliance Officer».
- الشركات الاستثمارية والمالية الوطنية الكبرى التي تُدير محافظ إسلامية وتحتاج توافقاً شرعياً دقيقاً في صفقاتها ومنتجاتها (مثل: شركة الأنماء للاستثمار، شركة إتقان للأسواق المالية، صندوق الاستثمارات العامة): التقديم عبر بوابات Careers أو LinkedIn بمسميات «Sharia Legal Advisor» و«Islamic Finance Analyst».

القطاع الخاص (مستشار شرعي، مستشار قانوني، محلل دعم قانوني)

- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الدولية والمحلية المتخصصة في التمويل الإسلامي والصفقات الشرعية (مثل: الجفالي وآخرون، المشعل ومسعد، Clifford Chance، Latham & Watkins): التقديم عبر صفحات Careers الرسمية أو LinkedIn بمسمى «Islamic Finance Associate» أو «Sharia Counsel».
- البنوك التجارية الخاصة التي أطلقت وحدات مصرفية إسلامية أو تُدير نوافذ تمويل شرعي وتحتاج دعماً شرعياً تشغيلياً (مثل: بنك ساب، بنك الرياض، بنك الخليج الدولي (SIB)): التقديم عبر صفحات Careers أو LinkedIn بمسميات «Sharia Compliance» و«Islamic Banking Specialist».
- شركات التقنية المالية الإسلامية الناشئة التي تُطوّر منتجات تمويل وادخار وفق أحكام الشريعة وتحتاج دعماً شرعياً وقانونياً متكاملًا (مثل: تمارا، فيصلية للتمويل، شركات التقنية المالية المرخصة من ساما): التقديم عبر صفحات Careers أو LinkedIn بمسمى «Sharia Legal Analyst» أو «Islamic FinTech Advisor».

المسار الوظيفي والتطور المهني

- **مسار الترقّي:** يبدأ «مستشاراً شرعياً وقانونياً» في مرتبة 7-8، ثم «مستشاراً أول» في مرتبة 9-10، وصولاً إلى «رئيس قسم الشؤون الشرعية والقانونية» في مرتبة 11-12 فـ «مدير إدارة الشؤون الشرعية» وفق الأقدمية والكفاءة والتخصص المكتسب.
- **مسار الانتقال:** يمكن الانتقال إلى عضوية هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الكبرى بعد بناء سمعة شرعية راسخة، أو إلى مناصب قانونية عليا في الجهات التنظيمية، أو إلى مسار المحاماة بعد الترخيص من الهيئة السعودية للمحامين.
- **مسار التخصص:** التخصص في صياغة الصكوك الإسلامية وعقود التمويل المشترك، أو في الامتثال الشرعي للمنتجات التأمينية التكافلية، أو في البحث الشرعي للمعاملات المستحدثة في التقنية المالية.

الشهادات المهنية الاحترافية

- شهادة المستشار والمصدق الشرعي المعتمد (CSAA) — هيئة AAOIFI: ل اكتساب الاعتراف الدولي في الرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية وفتح أبواب الانضمام لهيئات الرقابة الشرعية (غير مدعومة)
- شهادة محترف فحص الاحتيال المعتمد (CFE): لتعزيز قدرة الكشف عن التحايل الشرعي في العقود المالية وضمان سلامة الامتثال الشرعي المؤسسي (مدعومة)
- شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد (CAMS): لتعميق فهم متطلبات مكافحة غسل الأموال وفق أحكام الشريعة والأنظمة في المعاملات المالية الإسلامية (غير مدعومة)

الملاحظات المهنية المتقدمة

- الفارق الجوهرى بين المستشار الشرعي والقاضي الشرعي: المستشار يُقدّم رأيًا استشاريًا للجهة ولا يُصدر حكمًا قضائيًا ملزمًا؛ رأيه مُلزم للجهة داخليًا بقرار إداري لا بسلطة قضائية — هذا الفارق جوهرى في النطاق والمسؤولية والمسار المهني.
- البنك المركزي السعودي — ساما يُلزم المصارف والشركات المالية الإسلامية بوجود هيئة رقابة شرعية مستقلة وفق ضوابط محددة؛ هذا الاشتراط التنظيمي يُنشئ طلبًا مستمرًا ومتناميًا على الكفاءات الشرعية المؤهلة لا يمكن إغفاله في تقييم المهنة.
- من يجمع بين شهادتي الشريعة والأنظمة — أو بين الشريعة وشهادة CSAA — يشغل مكانة مزدوجة نادرة في سوق العمل المالي السعودي؛ المزوجة بين المرجعيتين ميزة تنافسية حقيقية لا مجرد إضافة أكاديمية.
- التمويل الإسلامي في المملكة العربية السعودية ينمو بوتيرة موثقة مع توجيهات رؤية 2030 نحو تعميق الخدمات المالية وتنويعها؛ الطلب على المستشارين الشرعيين المؤهلين في تصاعد مستمر ومدعوم بالتوسع في إصدار الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامية.

النصائح العملية الإضافية

- أتقن صياغة الفتوى الشرعية المؤسسية بلغة تجارية واضحة — الفتوى التي لا يفهمها المدير التنفيذي لا قيمة تشغيلية لها حتى لو كانت صحيحة شرعًا من الناحية الأكاديمية.
- تعمّق في فقه المعاملات المالية الإسلامية المعاصرة: المرابحة، والإجارة، والمضاربة، والمشاركة، والصكوك — هذه العقود هي جوهر العمل اليومي في المصارف والمؤسسات المالية.
- ابنِ إلماً بمعايير هيئة AAOIFI ومعايير مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB كمرجعين دوليين للامتثال الشرعي في الصناعة المالية الإسلامية العالمية.
- طوّر مهارة توثيق الرأي الشرعي بصورة تصمد أمام المراجعة اللاحقة من هيئات الرقابة الشرعية الخارجية ومن ساما؛ التوثيق المحكم يحمي الجهة وينعكس إيجابًا على مصداقيتك المهنية.
- لا تُهمل الجانب القانوني لصالح الجانب الشرعي؛ المستشار الذي يُتقن الشريعة دون إلمام بالنظام الوضعي يُفقد رأيه نصف قيمته في المؤسسات التي تعمل في بيئة تنظيمية مزدوجة.

جدول مدى قبول التخصصات

التخصص	مدى القبول	السبب	ما يرفع القبول
الشريعة	عالي	التخصص الأصلي المباشر للمهنة — يُغطي أصول الفقه والمعاملات ويُؤهل للاستنباط الشرعي المؤسسي	إضافة دبلوم الأنظمة القانونية لتغطية الجانب القانوني الوضعي وتحقيق المزدوجية
الدراسات الإسلامية	متوسط	يُغطي الجانب الشرعي العام لكن يفتقر للعمق التطبيقي في فقه المعاملات والأنظمة القانونية	دبلوم فقه المعاملات أو الأنظمة القانونية لاكتساب الجانبين التطبيقيين المطلوبين
الثقافة الإسلامية	ضعيف	تخصص تعليمي عام يفتقر للعمق الفقهي التطبيقي في المعاملات والتحليل القانوني المؤسسي	دبلوم الشريعة أو الأنظمة ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفاً في المؤسسات المالية الإسلامية
أصول الدين	ضعيف	يتمحور حول العقيدة والمنهج ولا يُغطي فقه المعاملات ولا أصول الاستشارة الشرعية التطبيقية	لا يوجد برنامج يُحوّله إلى مؤهل تنافسي كافٍ في الاستشارة الشرعية والقانونية المؤسسية
الدعوة	ضعيف	يُركّز على التواصل والتبليغ لا على الاستنباط الفقهي وصياغة الآراء الشرعية المؤسسية	لا يوجد مسار تأهيلي يُحوّله إلى مؤهل كافٍ في الاستشارة الشرعية للمؤسسات المالية
الحسبة والرقابة	متوسط	يشترك مع المهنة في مفهوم الرقابة على التطبيق الشرعي — مفيد في مسار الامتثال الشرعي المؤسسي	دبلوم فقه المعاملات أو الأنظمة القانونية لاكتساب أدوات الاستشارة التطبيقية والتعاقدية
الحديث والسنة وعلومها	ضعيف	علوم نقلية تراويةً ودرايةً تُثري الاستدلال لكن لا تُغطي فقه المعاملات ولا الأنظمة القانونية	دبلوم فقه المعاملات ضروري — لكن القبول يبقى ضعيفاً في المناصب التعاقدية والمؤسسية
التفسير والقرآن وعلومه	ضعيف	لا صلة مهنية مباشرة بصياغة آراء شرعية مؤسسية في المعاملات أو تحليل الأنظمة القانونية	لا يوجد مسار تأهيلي يُحوّله إلى مؤهل تنافسي في الاستشارة الشرعية والقانونية المؤسسية